

**AHMAD FAZLI BIN MAHADZIR**

**lawan**

**NORA IDAYU BINTI JAAFAR**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]**

**Pada : 30 Januari 2023 / 8 Rejab 1444H**

**Kes Rayuan No. 10000-028-0038-2022**

*[Rayuan Hadhanah]*

**Peguam Syarie Perayu : *Tetuan Shazril Khairy Mustafa & Associates***

**Peguam Syarie Responden : *Tidak diwakili***

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan melalui kes rayuan no. 10000-028-0038-2022. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 14/4/2021 dalam kes no. 10100-028-0325-2021.

[2] Walau bagaimanapun, pada 28/10/2022, Perayu melalui Peguam Syariannya telah memfailkan Notis Penarikan Balik bahawa ingin menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden.

[3] Berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Negeri Selangor) 2003, kami dengan ini bersetuju membatalkan rayuan no. 10100-028-0325-2021.

## KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

- [1] Permohonan Perayu **DILULUSKAN**.
- [2] Kes Rayuan no. 10100-028-0325-2021 **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- .....  
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Pengerusi  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
2. **YA DATO' DATUK MOHD RADZI BEN ABDUL LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- .....  
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor